

Nr. 11 Ministerbesprechung vom 3. Februar 1933, 18.30 Uhr

R 43 I/1459, S. 327–334

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, Göring; RKomArbBesch. Gereke; StS Lammers, Meissner, Nobis; MinDir. Funk; MinR Neumann, Schütze; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 18:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *Außerhalb der Tagesordnung: VERBREITUNG VON AUFRUFEN.*
2. *VERORDNUNG ZUM SCHUTZE DES DEUTSCHEN VOLKES.*
3. *PREUSSISCHE FRAGEN, INSBESONDERE VERORDNUNG BETREFFEND DIE PREUSSISCHE REGIERUNG BRAUN.*
4. *Außerhalb der Tagesordnung: TEILNAHME DES REICHSKOMMISSARS REICHSMINISTER A. D. . POPITZ AN SITZUNGEN DES REICHSMINISTERIUMS.*
5. *Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHEN DES REICHSWIRTSCHAFTS- UND REICHSERNÄHRUNGSMINISTERIUMS.*
6. *Außerhalb der Tagesordnung: ZUSAMMENSETZUNG DER AUSSCHÜSSE FÜR ARBEITSBESCHAFFUNG UND FÜR SIEDLUNGSWESEN.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: VERBREITUNG VON AUFRUFEN.

Auf Vortrag des Reichsministers des Innern faßte das Reichskabinett folgenden Beschluß:

– a)

Der am 1. Februar abends zum ersten Mal durch Rundfunk verkündete „Aufruf an das deutsche Volk“¹⁾ soll in üblicher Weise durch Plakatierung an Anschlagsäulen, Aushang in Behörden usw. verbreitet werden. Die Reichszentrale für Heimatdienst wird dieserhalb das weitere veranlassen²⁾. Auch sollen die Länder ersucht werden, den Aufruf in den Schulen zu verbreiten³⁾.

– b)

¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 5, P. 1.

²⁾ Die Reichszentrale wurde durch Schreiben der Rkei vom 4. 2. (R 43 II/144, Bl. 4) entsprechend angewiesen. – Die Plakatierung des Aufrufs verursachte Ausgaben von insges. 60 549 RM (Abschlußbericht der Reichszentrale vom 14. 3. in R 43 II/1074, Bl. 58). Da die Reichszentrale die ihr im Rechnungsjahre 1932 zugebilligten Haushaltsmittel („Sachliche Aufklärungsarbeit“) größtenteils ausgegeben hatte, mußte zur Bereitstellung der genannten Summe ein erheblicher „Haushaltsvorgriff“ auf das Rechnungsjahr 1933 erfolgen (Schreiben des StSRkei an den RFM vom 8. 2. und 16. 3., ebd. Bl. 32 und 59).

³⁾ Ein entspr. Schreiben des RIM an die Landesregierungen vom 6. 2. in R 43 II/144, Bl. 7.

Die von der Reichsregierung in Aussicht genommene „Bilanz“ soll zu gegebener Zeit in derselben Weise verbreitet werden⁴⁾.

2. VERORDNUNG ZUM SCHUTZE DES DEUTSCHEN VOLKES.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs⁵⁾ vor.

Reichsminister *Göring* führte aus, er sei unbedingt dagegen, daß ein besonderer Senat des Reichsgerichts über Zeitungsverbote in letzter Instanz entscheide⁶⁾. Nach seiner Ansicht würden dadurch nur Erschwerungen eintreten.

Der *Reichswirtschafts- und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprach, sich für die Einschaltung des Senats des Reichsgerichts aus, desgleichen der *Reichsminister des Innern*.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁷⁾.

3. PREUSSISCHE FRAGEN, INSBESONDERE VERORDNUNG BETREFFEND DIE PREUSSISCHE REGIERUNG BRAUN.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß im Laufe dieses Jahres auch in Sachsen, Baden, Braunschweig, Bremen und Schaumburg-Lippe Neuwahlen der Landtage nach den gesetzlichen Bestimmungen stattfinden müßten. Er halte es für zweckmäßig, daß auf Grund einer Verordnung gemäß Art. 48 der Reichsverfassung auch für diese Länder der 5. März als Wahltag festgesetzt werde.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für Preußen* hielt es für zweckmäßig, mit den betreffenden Ländern in dem Sinne Fühlung zu nehmen, daß sie von sich aus den 5. März als Wahltag festsetzten.

Staatssekretär Dr. *Meissner* vertrat die Auffassung, es werde rechtlich kaum möglich sein, daß der Herr Reichspräsident auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung die Landtage in Sachsen, Baden, Braunschweig, Bremen und Schaumburg-Lippe auflöse und den 5. März als Neuwahltermin festsetze⁸⁾.

4) Vgl. Dok. Nr. 17, P. 6.

5) Bei dem Entwurf, vorgelegt vom RIM offenbar erst zu Beginn dieser Sitzung, handelte es sich um eine nach den Vorschlägen Hitlers vom 2. 2. (Dok. Nr. 9, P. 3) geänderte Fassung, in der nur noch die Abschnitte I, II und IV des ersten Teils der ursprünglichen Fassung (Anm. 7 zu Dok. Nr. 9) enthalten waren (R 43 I/1459, S. 335–341).

6) Abschnitt II, § 10 Abs. 2 des Verordnungsentwurfs: „Die Beschwerde [gegen ein Zeitungsverbot] ist bei der Stelle einzureichen, gegen deren Anordnung sie gerichtet ist. Diese hat sie unverzüglich der obersten Landesbehörde vorzulegen. Hilft diese der Beschwerde nicht ab, so hat sie sie unverzüglich an den Reichsminister des Innern weiterzuleiten. Der Reichsminister des Innern kann der Beschwerde abhelfen; andernfalls hat er sie unverzüglich dem Senat des Reichsgerichts zur Entscheidung vorzulegen. Gegen eine Entscheidung des Reichsministers des Innern, die der Beschwerde abhilft, kann die oberste Landesbehörde die Entscheidung des Senats des Reichsgerichts anrufen.“ Zur ursprünglichen Fassung dieses Absatzes s. Anm. 7 zu Dok. Nr. 9.

7) Die VO wurde vom RPräs. am 4. 2. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 35). Zur Begründung der VO wurde am selben Tage halbamtlich verlautbart: „Bei ihrem Amtsantritt hatte die Reichsregierung vor der Presse die Hoffnung und den Wunsch zum Ausdruck gebracht, es möge ihr kein Anlaß geboten werden, frühere Beschränkungen des Versammlungs- und Preßrechts wieder aufleben zu lassen. Allerdings wurde gleichzeitig die Mahnung ausgesprochen, alles zu vermeiden, was Beunruhigung in das Volk tragen und die öffentliche Sicherheit gefährden könnte. Diese Mahnung ist nicht befolgt worden. Vor allem in der Presse sind in den letzten Tagen unerhörte Beschimpfungen und Beleidigungen erhoben worden, die eine Regierung, die auf Autorität hält, sich nicht gefallen lassen kann. Ferner hat ein Teil der Presse, ganz offensichtlich um Beunruhigung zu schaffen und das Vertrauen zur Regierung zu erschüttern, Gerüchte über angebliche wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen der Regierung verbreitet, die keinerlei Unterlage besaßen.“ Die VO werde der RReg. die „absolute Handhabe“ geben, „ihre Autorität zu wahren und ihre Aufbauarbeit ungestört durchzuführen“ (WTB-Bericht vom 4. 2., Ausschnitt in R 43 II/467, Bl. 3). – Gegen die VO erhob der Reichsverband der Deutschen Presse mit Telegramm an Hindenburg vom 5. 2. „seine warnende Stimme“ und fügte hinzu, die VO werde „der Presse die Erfüllung ihrer im Staatsinteresse liegenden Aufgabe der Mitwirkung an der Bildung der öffentlichen Meinung unmöglich machen“. Das Telegramm wurde von Meissner im Auftrage Hindenburgs am 6. 2. an Lammers übersandt und von diesem nach Kenntnisnahme durch den RK am 8. 2. zu den Akten verfügt (ebd., Bl. 41).

8) Neuwahlen der Volksvertretungen in den Ländern (außer Preußen, vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 52) wurden nicht mehr abgehalten. Zur Auflösung und Neubildung der Landtage s. Dok. Nr. 78, P. 2.

Es wurde sodann im besonderen über die politische Lage in Preußen gesprochen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für Preußen* betonte, es sei unbedingt geboten, die Regierung Braun zu beseitigen⁹⁾. Das könne vielleicht in folgender Weise geschehen: Der Herr Reichspräsident mache sich selbst zum Staatspräsidenten in Preußen und setze dann die Regierung Braun ab. Vielleicht sei es auch möglich, daß der Herr Reichspräsident auf Grund des Art. 48,2 der Reichsverfassung die Preußische Regierung absetze. Vielleicht könne man dann für Streitigkeiten aus dem Art. 48 der Reichsverfassung einen Sondergerichtshof schaffen, der außer dem Vorsitzenden aus sechs Mitgliedern bestehe. Drei Mitglieder müßten auf Vorschlag des Reichsrats, drei Mitglieder ohne Vorschlag von irgendeiner Stelle vom Reichspräsidenten ernannt werden. Es sei zu hoffen, daß ein derartiger Gerichtshof im Sinne der staatlichen Notwendigkeiten entscheiden werde.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* führte aus, daß es möglich sei, die jetzige Besetzung des Staatsgerichtshofs durch eine das Gesetz über den Staatsgerichtshof¹⁰⁾ ändernde Notverordnung zu ändern. Vielleicht sei dieser Weg der Einsetzung eines neuen Sondergerichtshofs vorzuziehen.

Staatssekretär Dr. *Meissner* führte aus, daß der Herr Reichspräsident es bereits früher abgelehnt habe, sich selbst zum Staatspräsidenten in Preußen zu machen¹¹⁾. Nach seiner Auffassung sei es rechtlich möglich, die Besetzung des Staatsgerichtshofs durch eine Notverordnung zu ändern oder ein Sondergericht auf Grund des Art. 48 für alle Diktaturstreitigkeiten einzusetzen.

Jedenfalls halte er es für zweckmäßig, daß der Reichskanzler, der Stellvertreter des Reichskanzlers und der Reichsminister der Justiz diese Fragen möglichst bald mit dem Herrn Reichspräsidenten erörterten.

Ministerialrat Dr. *Neumann* (Preußisches Ministerium für Wirtschaft und Arbeit) machte ergänzende Ausführungen rechtlicher Art. Er erklärte, eine Änderung des Gesetzes betreffend den Staatsgerichtshof sei nach seiner Ansicht deshalb bedenklicher als die Einsetzung eines besonderen Gerichtshofs für Diktaturstreitigkeiten, weil die Änderung des Gesetzes über den Staatsgerichtshof weiter gehe.

Es wurde in Aussicht genommen, die Frage einer besonderen Verordnung betreffend die preußische Regierung Braun und die damit zusammenhängenden Fragen erneut am 4. Februar, 12 Uhr mittags, in einer Chefbesprechung in der Reichskanzlei zu erörtern¹²⁾.

4. Außerhalb der Tagesordnung: TEILNAHME DES REICHSKOMMISSARS REICHSMINISTER A. D. DR. POPITZ AN SITZUNGEN DES REICHSMINISTERIUMS¹³⁾.

Das *Reichskabinett* beschloß, daß Reichskommissar Reichsminister a. D. Professor Dr. Popitz künftighin an allen Kabinettsitzungen teilnehmen solle¹⁴⁾.

9) Vgl. Dok. Nr. 2, P. 2.

10) RGBl. 1921, S. 905.

11) Betrifft offenbar den von RIM Bracht in der Ministerbesprechung vom 16. 1. 33 wie folgt formulierten Vorschlag: „Unbedingt notwendig sei die baldige Bereinigung des preußischen Problems. Vielleicht könne der Herr Reichspräsident bis zur Herbeiführung geordneter Zustände in Preußen die Aufgaben eines Preußischen Staatspräsidenten übernehmen.“ (Protokoll in R 43 I/1459, S. 1–9).

12) S. dazu Dok. Nr. 13.

13) Vgl. Dok. Nr. 9, P. 6.

14) Popitz wurde durch persönliches Schreiben des RK vom 7. 2. hiervon in Kenntnis gesetzt (Entwurf in R 43 I/3332, Bl. 11).

5. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALSACHEN DES REICHSWIRTSCHAFTS- UND REICHSERNÄHRUNGSMINISTERIUMS.

Der *Reichswirtschafts- und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bat um Zustimmung des Reichskabinetts zu den von ihm beabsichtigten Anträgen, dem Herrn Reichspräsidenten als Nachfolger des in den Ruhestand zu versetzenden Staatssekretärs Schwarzkopf den Reichstagsabgeordneten Oberfinanzrat Dr. Bang zur Ernennung zum Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium, als Nachfolger des in den Ruhestand zu versetzenden Staatssekretärs Mussehl Herrn von Rohr(-Demmin)-Demmin zur Ernennung zum Staatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft vorzuschlagen.

Das *Reichskabinett* stimmte zu.

6. Außerhalb der Tagesordnung: ZUSAMMENSETZUNG DER AUSSCHÜSSE FÜR ARBEITSBESCHAFFUNG UND FÜR SIEDLUNGSWESEN.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* führte aus, daß infolge der Neubildung der Reichsregierung erforderlich sei, über die jetzige Zusammensetzung der Ausschüsse für Arbeitsbeschaffung und für Siedlungswesen Beschluß zu fassen. Er schlug folgende Zusammensetzung der gemäß §§ 2 und 5 der Verordnung des Reichspräsidenten vom 15. XII. 1932 (RGBl. I, S. 543) über Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsbeschaffung und ländlichen Siedlung zu bildenden Ausschüsse¹⁵⁾ vor:

Außer dem gesetzlich vorgesehenen Reichskanzler als Vorsitzendem und dem Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung als Stellvertretendem Vorsitzenden sollen den Ausschüssen der Reichsminister der Finanzen, der Reichswirtschafts- und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft sowie der Reichsarbeitsminister angehören.

Außerdem soll beiden Ausschüssen Reichsminister a. D. Reichskommissar Dr. Popitz als ständiges Mitglied ohne Stimmrecht angehören.

Das *Reichskabinett* beschloß gemäß dem Vorschlag des Staatssekretärs in der Reichskanzlei.

Es wurde ferner in Aussicht genommen, für spezielle Fragen je nach Bedarf den Reichswehrminister oder den Reichskommissar für Luftfahrt zu den Sitzungen der Ausschüsse hinzuzuziehen¹⁶⁾

¹⁵⁾ Nach den genannten §§ sollten die Ausschüsse und ihre Mitglieder durch den RK eingesetzt bzw. berufen werden. Darüber hinaus sah die VO u. a. die (erstmalige) Bestellung eines Reichskommissars für Arbeitsbeschaffung (§ 1: „Er untersteht dem Reichskanzler“ und „gilt als oberste Reichsbehörde“) vor, der in beiden Ausschüssen (unter dem RK) den stellvertretenden Vorsitz führen sollte. – Die Bestellung Gerekes zum RKomArbBesch. war bereits am 3. 12. 32 erfolgt (Urkunde des RPräs. abschr. in R 43 II/539, Bl. 2). Zur bisherigen Arbeit der Ausschüsse einiges Material (u. a. fünf Sitzungsniederschriften, Dez. 1932/Jan. 1933) in R 43 II/210 und 540.

¹⁶⁾ Zur ersten Sitzung der umgebildeten Ausschüsse am 8. 2. 33 s. Dok. Nr. 18.

Zitierhinweis

Nr. 11 Ministerbesprechung vom 3. Februar 1933, 18.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d011>